

MANCOMUNIDAD FRONTERA DEL NORTE



CÓDIGO DE ÉTICA

**DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
FRONTERA DEL NORTE**



Índice de Contenido

1. PRESENTACIÓN	2
2. OBJETIVO	2
3. BASE LEGAL	2
4. CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD	3
Artículo 1. Objeto	3
Artículo 2. Naturaleza y ámbito de aplicación	3
Artículo 3. Definiciones	4
Artículo 4. Valores Institucionales	5
Artículo 5. Valores éticos	5
Artículo 6. Principios éticos fundamentales	5
Artículo 7. Integridad y transparencia	6
Artículo 8. Reserva de la información	6
Artículo 9. Relaciones interpersonales	6
Artículo 10. Denuncia	6
Artículo 11. Deberes básicos	7
Artículo 12. Conflicto de intereses y abuso de autoridad	7
Artículo 13. Decoro y comportamiento público.	7
Artículo 14. Comité de ética	7
Artículo 15. Integración del Comité de Ética y Conducta.	8
Artículo 16. En caso de ausencia de algún integrante del Comité de Ética y Conducta	8
Artículo 16. Vigencia de los cargos del Comité de Ética y Conducta	8
Artículo 17. Funciones del Comité de Ética y Conducta	8
Artículo 18. Cultura Ética	9
Artículo 19. Conducta antiética	9
Artículo 20. Mecanismo de queja	10
Artículo 21. Cultura de Legalidad	10
Artículo 22. Divulgación y formación de la Cultura Ética	11
Artículo 23. Procedimiento de denuncias	11
Artículo 24. Sanciones por conductas antiéticas	11
Artículo 25. Actualización	11
Artículo 26. Vigencia	12



1. PRESENTACIÓN

El presente documento pretende establecer valores éticos del personal de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte en el ejercicio de las funciones institucionales, esto permitirá asegurar conducir el desempeño con acciones transparentes y de manera honorable.

La Mancomunidad tiene dentro de sus acciones fortalecer su capacidad de respuesta a las entidades y a la población a la que atiende, el cual se prevé realizar de la mejor manera y de manera correcta.

El presente Código de Ética está previsto para ser aplicado a todo el personal de la Mancomunidad y se contará con un Comité de Ética y Conducta, quién velará por la correcta aplicación del presente documento, el nombrado de las y los integrantes del Comité, será por la gerencia y el aval de la Junta Directiva de la Mancomunidad respectivamente. A continuación, se describe el contenido del Código en mención.

El presente código es de naturaleza ética y de observancia obligatoria para todas las personas que en cualquier forma legal mantengan relación laboral, profesional, contractual o de otra índole con la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte.

Para la Mancomunidad, la implementación y aplicación del Código de Ética es de vital importancia, pues contribuyen a generar la base para la cultura organizacional y define el conjunto de normas, principios y valores a ser adoptado por todo el personal en el desarrollo de sus labores institucionales.

2. OBJETIVO

Establecer criterios y parámetros del actuar con ética del personal de la Mancomunidad Frontera del Norte, aplicando principios y valores en el ejercicio de sus funciones técnicas y administrativas para el cumplimiento de sus acciones con transparencia y honorabilidad.

3. BASE LEGAL

Las normativas que regulan el actuar del Código de Ética en las instituciones públicas, entre ellas las siguientes:

- a) Constitución Política de la República de Guatemala, Congreso de la República de Guatemala.
 - Artículo 2º. Deberes del Estado. Es deber del estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
 - Artículo 5º. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.



- b) Acuerdo Gubernativo Número 360-2012 y sus reformas contenidas en los Acuerdos Gubernativos Números 41-2018 y 45-2020.
- Artículo 2. Objeto. La Comisión tiene por objeto apoyar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para coordinar la aplicación de las medidas que se derivan de los instrumentos internacionales en materia de gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción.
- c) Acuerdo Número A-004-2021, Año de la ética y Probidad, Contraloría General de Cuentas.
- Artículo 1. Objeto. En el marco del Bicentenario de Independencia de la República de Guatemala, declara el “2021 Año de la Ética y Probidad”, a efecto de mover valores éticos y fomentar el mejor comportamiento de probidad, como modelo ejemplar, en las instituciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 - Artículo 2. Ámbito de aplicación. Será de observancia general para todas las instituciones, entidades, personas que reciben fondos del Estado o hagan colectas públicas...
- d) Acuerdo Número A-028-2021, Aprobación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG).
- Artículo 1. Objetivo. El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, también denominado -SINACIG-, es el conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno, con el propósito de asegurar el cumplimiento de objetivos fundamentales de cada entidad. El SINACIG se fundamenta en el ordenamiento jurídico guatemalteco y las mejores prácticas técnicas de los marcos normativos internacionales.
 - Artículo 2. Sujetos obligados y ámbitos de aplicación. Las disposiciones que conforman el SINACIG, son de observancia general y obligatoria, debe ser aplicado para ejercer el control interno institucional y la gestión de riesgos, por parte de la máxima autoridad, equipo de dirección, auditor interno y servidores públicos...

4. CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 1. Objeto

El presente código tiene por objeto establecer normas de ética pública aplicables a la conducta de todas aquellas personas que prestan sus servicios en la Mancomunidad Frontera del Norte, con el fin de crear una cultura de ética institucional que forme parte del desempeño personal.

Artículo 2. Naturaleza y ámbito de aplicación

El presente código es de naturaleza ética y de observancia obligatoria para todas las personas que en cualquier forma legal mantengan relación laboral, profesional, contractual o de otra índole con la Mancomunidad Frontera del Norte.



Artículo 3. Definiciones

- a) **Ética:** Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. (Real Academia Española, 2020).
- b) **Ética Pública:** Para efectos de este código, se entenderá por Ética Pública, la orientación de las acciones personales e institucionales, traducidas en conductas dirigidas a la realización del bien común, guiadas por principios y valores comunes y socialmente aceptados.
- c) **Código de Ética:** Es el documento que reúne las normas, criterios y valores que resumen el buen ejercicio de una actividad profesional, especialmente en materia de Ética.
- d) **Corrupción:** Se refiere al mal uso de los recursos por parte de cualquier persona que prestan servicios para la Mancomunidad, de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con su puesto, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales.
- e) **Soborno:** Acción que mueve o impulsa el ánimo para inclinarlo a complacer a otra persona, realizando actividades contrarias a la ley.
- f) **Colusión:** Pacto ilícito en daño de tercero, es decir es un pacto que acuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero.
- g) **Conflicto de interés:** El conflicto de interés es aquel que puede haber entre el deber público y los intereses privados de un funcionario, ya que podrían influenciar al servidor público y afectar el cumplimiento de sus deberes, debido a otras actividades que el funcionario desarrolla y que mantiene en el ámbito privado de su vida.
- h) **Transparencia:** Permitirá que se entienda claramente el mensaje que se envía con planteamientos y acciones, sin ocultar nada, respetando las disposiciones internas con apego a las normas específicas.
- i) **Rendición de cuentas:** Es la acción que debe realizar el Estado y/o personas que manejan los fondos públicos para informar a la población la forma y la administración de los recursos y que la población pueda auditar la función pública.
- j) **Integridad:** Cualidad de actuar adecuadamente en todas las circunstancias, con el propósito de mejorar el entorno y con orientación hacia el bien y la construcción de la familia y la sociedad.
- k) **Moral:** Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva (Según la Real Academia Española).
- l) **Honradez:** Cualidad que define a la persona para actuar adecuadamente en todo momento, en el desempeño de sus actividades.
- m) **Valores:** Virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social.
- n) **Género:** Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres.
- o) **Discriminación:** Es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.
- p) **Trabajo infantil:** La Mancomunidad, en ningún momento contratará para laborar a personas menores de edad, ni desarrollará acciones que promuevan el abuso infantil y el trabajo infantil.
- q) **Abuso de autoridad:** Persona que ostentando un cargo en la Mancomunidad se aproveche para aspectos personales o actuación agresiva en su actual en el ejercicio de sus labores institucionales.



- r) **Favoritismo:** Inclinar a favorecer a una persona o grupo de personas por intereses individuales o de mala fe.

Artículo 4. Valores Institucionales

La Mancomunidad cuenta con Valores, las cuales a continuación se describen:

- a) **Transparencia:** Se integra este valor en la gestión, administración, rendición de cuentas y auditorías sociales con involucramiento de los socios o beneficiarios de las acciones y proyectos que se ejecuten en el territorio
- b) **Equidad:** Como institución brindamos oportunidades en igualdad de condiciones a mujeres y hombres, valorando a las personas sin importar sus creencias y estatus social.
- c) **Integralidad:** Promovemos el desarrollo integral para todas y todos, sin exclusión alguna.
- d) **Justicia social:** Promovemos y practicamos la justicia social con todos nuestros grupos meta; respetando y valorando a cada una de las instituciones, organizaciones, comunidades y personas individuales con quienes se trabaja, con la finalidad de lograr un desarrollo integral, justo y equitativo para todas y todos.
- e) **Respeto:** Reconocemos y valoramos la dignidad, derechos y diferencias sin discriminación alguna.
- f) **Solidaridad:** Se fundamenta en la comprensión, empatía y apoyo institucional para la protección de la integridad del ser humano a través de acciones mutuas para el bien común.

Artículo 5. Valores éticos

El actuar del personal de la mancomunidad debe conducirse de acuerdo a los siguientes preceptos:

- a) **Veracidad:** Valor consistente en comportarse siempre con la verdad y de buena fe.
- b) **Justicia:** Valor consistente en dar a cada uno lo que corresponde o pertenece.
- c) **Solidaridad:** Valor consistente en guardar y promover la fraternidad y unidad institucional.
- d) **Dignidad:** Valor consistente en el respeto a sí mismo y a los demás sin distinción alguna.
- e) **Honorabilidad:** Valor consistente en conducirse o comportarse conforme a las reglas de honor.
- f) **Iniciativa:** Valor consistente en la formulación de propuestas a beneficio de la Institución.
- g) **Confianza:** Valor consistente en la credibilidad institucional.
- h) **Voluntad:** Valor consistente en la firmeza y coraje de lograr las metas institucionales.
- i) **Asertividad:** Valor consistente en comunicar ideas en forma clara, sin agredir o vulnerar a las personas.
- j) **Mérito:** Valor consistente en atribuir reconocimiento a quien se conduce y labora correctamente.
- k) **Equidad:** Valor consistente en la justicia e igualdad de oportunidades entre seres humanos respetando la pluralidad de la sociedad y su medio ambiente.

Artículo 6. Principios éticos fundamentales

Se establecen como principios fundamentales de la Mancomunidad para el desarrollo de sus labores cotidianas los siguientes:

- a) **Rendición de cuentas:** Aspecto fundamental para la gobernabilidad y la transparencia, esto generará confianza con las entidades cooperantes y la población a la que la Mancomunidad.



- b) **Participación ciudadana:** Actividad de carácter individual o colectivo, dirigida a proponer y defender sus ideas, sus intereses y/o necesidades individuales o colectivas.
- c) **Innovación:** Transformación de conocimiento con valor agregado que debe generarse de manera constante y consistente en el tiempo, no siendo un hecho causal si no parte de la cultura de la Mancomunidad.
- d) **Confianza:** Para que pueda existir una participación ciudadana plena, debe existir una condición, y, es la confianza que la Mancomunidad puede transmitir con la población a la que sirve.
- e) **Compromiso:** El personal de la Mancomunidad debe demostrar su responsabilidad y compromiso en alcanzar los objetivos de la entidad, así como promover el desarrollo por convicción y entrega.
- f) **Profesionalismo:** Todo actuar del personal de la mancomunidad, se debe realizar con total profesionalismo y mucha responsabilidad.
- g) **Confidencialidad:** Todo lo que se actúe, a pesar que todo debe ser en el marco de la legalidad y la calidad laboral, debe considerarse actuar con confidencialidad cuidando los procesos y procedimientos administrativos de la Mancomunidad.

Artículo 7. Integridad y transparencia

En el desempeño de sus actividades, el personal de la Mancomunidad deberá actuar íntegra y transparentemente, debiendo velar porque todas sus actuaciones y las de sus subalternos respondan a los principios y valores que inspiran el presente Código.

Artículo 8. Reserva de la información

El personal de la Mancomunidad no podrá revelar o facilitar hechos, actuaciones o documentos de los que tengan conocimiento por razón del cargo que ocupen y que, por disposición de la Ley, no deban ser divulgados. Asimismo, les queda prohibida la utilización, con o sin fines de lucro, para sí o para un tercero de informaciones reservadas a las cuales haya tenido acceso por razón de su cargo, sin perjuicio de las sanciones que para el efecto les corresponda, según la Ley de Acceso a la Información.

Artículo 9. Relaciones interpersonales

Todo personal de la Mancomunidad, sin importar el cargo que ocupen o actividad que realicen, deberá guardar un espíritu de colaboración y sentido social en el desempeño de su gestión, debiéndose prestar el apoyo, cooperación y respeto debidos en aras de la eficiencia, la eficacia y el profesionalismo.

Artículo 10. Denuncia

Todo acto inapropiado en el ejercicio de sus funciones del personal de la Mancomunidad debe ser denunciado, en primera instancia ante el Comité de Ética, de no poder resolverse en esta instancia, se procederá a realizar las denuncias ante las entidades que corresponda.



Artículo 11. Deberes básicos

- a) En caso de renuncia o despido de alguno del personal, debe dejar en orden toda la información generada, pues, la información y documentos son propiedad de la Mancomunidad.
- b) Custodiar la documentación e información que tengan a su cargo, evitando el mal uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de las mismas.
- c) Observar buena conducta en el ejercicio de sus actividades, tratando con rectitud, imparcialidad, respeto a las personas con las que tengan relación, sea del público en general o personal de la Mancomunidad.
- d) Todo el personal de la Mancomunidad, debe abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por persona intermedia, dádiva, favor, presente, ventaja o cualquier recompensa, compensación, retribución, en dinero, especie, aceptar ofrecimiento o promesa para favorecer en la adjudicación de algún proyecto o acción que realiza la Mancomunidad.
- e) El personal de la Mancomunidad debe rechazar cualquier tipo de presión, indicación o solicitud dirigida a influir indebidamente en el tiempo y forma del desempeño de sus funciones, siempre con apego a la Ley.

Artículo 12. Conflicto de intereses y abuso de autoridad

Las y los colaboradores de la Mancomunidad, no deberán utilizar su cargo para fomentar el éxito de sus negocios privados o para su beneficio personal, de sus familiares y/o amigos. Asimismo, deberán evitar toda conducta o actuación por la que, en provecho propio o de terceros, ejerzan influencia indebida sobre otro personal de la Mancomunidad.

El personal no deberá aprovechar su puesto de trabajo en la Mancomunidad para actuar de manera prepotente en el ejercicio de sus labores, menos aún para fines distintos de los intereses de la institución, ya sea en sus relaciones con los colegas del mismo nivel jerárquico ni con el personal bajo su responsabilidad.

Artículo 13. Decoro y comportamiento público.

Todo el personal de la Mancomunidad deberá actuar con decoro, de acuerdo a lo establecido en el Código de Conducta debidamente aprobado por la Mancomunidad.

Artículo 14. Comité de ética.

Para garantizar el cumplimiento del presente Código de Ética, la Mancomunidad conformará un órgano ejecutor del presente documento, el que se denominará Comité de Ética, será la instancia encargada de poner en práctica el Código de Ética y el Código de Conducta de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte.



Artículo 15. Integración del Comité de Ética y Conducta.

El Comité de Ética será integrado por 3 personas, y, serán nombrados por la gerencia de la Mancomunidad, los cargos serán una presidencia, una secretaria y una vocalía.

Artículo 16. En caso de ausencia de algún integrante del Comité de Ética y Conducta

En caso de ausencia de uno/a de los/as integrantes del Comité de Ética, bien sea por renuncia o separación del cargo, durante el proceso de entrega del cargo, se hará el procedimiento para que la gerencia nombre a la persona que sustituirá a las personas que está dejando el cargo, el cual debe ser de forma inmediata la sustitución. Para ello se tomará en cuenta los siguientes pasos para nombramiento de nuevo integrante del comité:

- a) El personal que deja el cargo, entregará los archivos e información bajo su cargo en el comité.
- b) Dentro del informe que adjudique, entregará un informe de su partición en el comité.
- c) Cuando se conozca de la reunión o separación del cargo de las personas, la gerencia nombrará de manera inmediata a otra persona del personal quien participará en la recepción de la documentación de la persona que estará entregando el cargo.
- d) La gerencia notificará o informará al resto del personal lo relacionado al nuevo nombramiento en el comité.

Artículo 16. Vigencia de los cargos del Comité de Ética y Conducta

Las y los integrantes del Comité de Ética y Conducta será para 2 años, pudiendo ser nuevamente nombrado para el período que se considere, excepto los casos de renuncia o separación del cargo para el que está contratado en la Mancomunidad o una falta grave cometido y que amerite la separación del cargo del Comité de Ética y Conducta, para lo cual, la gerencia se apegará al artículo 15 de este Código.

Artículo 17. Funciones del Comité de Ética y Conducta

Para la correcta implementación del Código de Ética y el Código de Conducta de la Mancomunidad, se han establecido las siguientes funciones:

- a) Difundir el contenido del Código de Ética y de Conducta
- b) Capacitar al personal nuevo de la Mancomunidad (en el proceso de inducción)
- c) Capacitar a todo el personal, al menos una vez al año para el refrescamiento de los Códigos de Ética y de Conducta.
- d) Velar por el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta de la Mancomunidad
- e) Llevar un control y registro de la situación entrone a la aplicación de los Códigos de Ética y Conducta
- f) Resolver los casos relacionado a una falta vinculados a los Códigos de Ética y de Conducta
- g) Aplicar las sanciones que sean necesarias por las faltas que se comentan
- h) Otorgar reconocimientos a personal que cumplan con acciones éticos
- i) Velar para generar un clima organizacional agradable y en armonía.
- j) Crear la ruta de atención y referencia de casos



- k) Recomendar a gerencia la revisión y/o actualización del presente Código de Ética y el Código de Conducta
- l) Evaluar anualmente los resultados de la implementación del Código de Ética y el Código de Conducta.
- m) Cualquier otra función que sea asignada por la gerencia de la Mancomunidad.

Artículo 18. Cultura Ética

Para la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte, es de vital importancia crear la Cultura Ética, para ello se promueven los siguientes preceptos:

- a) **Comunicación asertiva:** Es la comunicación basada en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con otras personas, por lo tanto, el personal de la Mancomunidad evitará emitir opinión o valoración evitando las descalificaciones, reproches y enfrentamientos.
- b) **Respeto:** El personal de la Mancomunidad debe tomar en cuenta que sus acciones y opiniones tiene impacto en las demás personas, por lo tanto, se debe ser inclusivos, aceptar a las demás personas por lo que son o lo que piensan.
- c) **Inclusión:** Tomar en cuenta a todas las personas sin distinción de credos, etnias, género, etc.
- d) **Imparcialidad:** Será la ausencia de inclinación en favor o en contra de alguna persona sin causa éticamente fundamentada.
- e) **Aplicación de los valores:** El personal de la Mancomunidad, debe actuar conforme a los valores institucionales.
- f) **Justicia:** Actuar de manera justa, tomando en cuenta la equidad en el ejercicio de sus labores institucionales.
- g) **Integridad:** Conducirse de manera correcta, sincera y razonable, promoviendo el caminar como personas confiables en el ejercicio de sus labores institucionales.

Artículo 19. Conducta antiética

El personal de la Mancomunidad debe evitar actuar de forma inapropiada o antiética, evitando actuar como mínimo lo siguiente:

- a) **Mentir:** El personal de la Mancomunidad, siempre se conducirá evitando mentir, sino emitir opinión con la verdad.
- b) **Prejuicios:** No juzgar a las personas o los procesos sin antes conocerlos.
- c) **Sobornos:** Queda prohibido recibir dinero o producto alguno a cambio de algo que sea indebido.
- d) **Información falsa:** El personal de la Mancomunidad en ningún momento debe inventarse datos o información producto de sus labores.
- e) **Acoso laboral:** Se prohíbe el trato hostil en forma sistemática a un colaborador/a de la Mancomunidad y que podría provocar problemas psicológicos y profesionales.
- f) **Acoso sexual:** Se prohíbe cualquier tipo de discriminación sexual u hostigamiento mediante palabras o hechos que incomoden y vulneren la seguridad física o psicológica de las personas que laboran en la Mancomunidad.
- g) **Favoritismo:** El personal de la Mancomunidad debe evitar tomar actitud de tomar en cuenta a una persona o grupo en menos cabo de otra persona o grupo del equipo de trabajo.



- h) **Discriminación:** Personal debe respetar a todas las personas no importando su credo, etnia, género etc.
- i) **Abuso de poder:** El personal no debe aprovecharse de su posición laboral para perjudicar a las personas beneficiarias de la Mancomunidad o el personal de la misma.
- j) **Murmuraciones:** El personal de la Mancomunidad evitará emitir comentarios u opiniones negativas sin fundamento, menos sin la presencia de las personas afectadas.
- k) **Regalos:** El personal de la Mancomunidad, en ningún caso debe recibir regalos u atenciones privilegiadas a cambio de favores institucionales que contravenga con los principios y valores ética de la institución

Artículo 20. Mecanismo de queja

Todo el personal de la Mancomunidad o personas con quienes se interactúa, deberán informar o presentar alguna queja en caso de identificar o ser víctima de alguno de los casos que se indica en el artículo anterior, tomando como base el siguiente mecanismo:

Canales de presentación de quejas o denuncias internas:

- a) Presentar por escrito a la gerencia con copia a recursos humanos
- b) En caso sea verbal, gerencia llamará a recursos humanos para escuchar la queja
- c) En caso sea gerencia la persona eludida, la queja se presentará por escrito a la presidencia de la Junta Directiva, con copia a Recursos Humanos.

Medios para presentar quejas:

- a) Toda queja deberá contar con alguna prueba, tales como imágenes, audios, documentos.
- b) En caso no tener uno de los medios anteriores, podrá testigo/s presenciales

Plazos para presentación de quejas:

- a) Toda queja debe presentarse de manera inmediata
- b) El tiempo máximo en presentar quejas o denuncias será en un plazo máximo de 15 días después de lo sucedido.

Quejas falsas:

- a) En caso alguien presente quejas falsas, podría enfrentar procesos de sanciones administrativas o penales.
- b) Y se aplicará lo establecido en el reglamento interno de trabajo de la mancomunidad.

En ningún caso, las personas que presenten quejas recibirán represalias, se asumirá con toda la responsabilidad, profesionalismo, madurez y discreción.

Artículo 21. Cultura de Legalidad

La Mancomunidad tiene como uno de sus propósitos, crear un ambiente laboral adecuado y ser ejemplo de todas las personas a ser buenos ciudadanos y ciudadanas para construir una sociedad que respeta de manera íntegra las Leyes del país, que promueve la democracia y la dignidad humana, que tiene principio y valores para evitar la corrupción, los sobornos, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.



Artículo 22. Divulgación y formación de la Cultura Ética

Para promover la divulgación y formación, el Comité de Ética y Conducta deberá desarrollar al menos una vez al año un proceso de capacitación y reforzamiento al personal de la Mancomunidad.

El personal nuevo recibirá dentro del proceso de inducción la capacitación sobre el Código de Ética y el Código de Conducta, pero también de las otras herramientas administrativas establecidas por la Mancomunidad. Todo el personal deberá firmar el documento de compromiso o consentimiento informado, que permita asegurar que conoce y acepta laborar tomando en cuenta las condiciones que la Mancomunidad ha establecido para mejorar la gestión del recurso humano.

El Comité de Ética y Conducta identificará mensajes claves, que tendrá a la vista y difundirá frecuentemente; además, hará una evaluación de los resultados y promoverá el reconocimiento del personal que ha realizado acciones éticas importantes. El objetivo será crear la Cultura de Ética en la Mancomunidad.

Artículo 23. Procedimiento de denuncias

Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, toda persona podrá presentar denuncia en la Oficina de Recursos Humanos, acerca de cualquier acción u omisión que constituyan conductas antiéticas conforme a lo preceptuado en este Código. Dichas denuncias se trasladan al Comité de Ética y Conducta de la Mancomunidad para su conocimiento y efectos.

Artículo 24. Sanciones por conductas antiéticas

Las sanciones son la consecuencia de acciones antiéticas actuado por el personal de la Mancomunidad, siendo las siguientes:

- a) **Llamada de atención privada y verbal:** Consistente en la invitación que hará el Comité de Ética y Conducta en forma privada, a la persona que labora en la Mancomunidad y que haya incurrido en alguna falta, para reflexionar sobre su proceder, una vez se compruebe la o las conductas antiéticas, y su prevención en caso de persistir en la misma. De dicha censura, a pesar que es verbal, quedará constancia por escrito.
- b) **Remisión al expediente personal:** Si concurren dos censuras de carácter privado y verbal en el mismo mes calendario, el Comité lo hará del conocimiento a la Gerencia y Recursos Humanos, quienes analizará y resolverá lo pertinente.

Artículo 25. Actualización

Lo que se encuentre normado en el presente Código de Ética, podrá ser revisado y mejorado, mediante un proceso de actualización, las modificaciones deberá llevar la aprobación de la Junta Directiva de la Mancomunidad.



Artículo 26. Vigencia

El presente Código de Ética entrará en vigor inmediatamente de su aprobación por la Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

- a) Código de Ética y Conducta para el personal del Ministerio de Energía y Minas, mayo 2022
- b) Código de Ética de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, 2021